

2025년도 출자회사 운영 적정성 특정감사 결과

2025. 9.

한국남동발전
감 사 실

차 례

1. 감사목적
2. 감사 중점사항
3. 감사기간 및 인원
4. 감사대상

[붙임] 감사결과조치요구서 1부

1. 감사목적

☐ 출자회사 운영 적정성 특정감사로 사업운영 리스크 사전 예방

2. 감사 중점사항

☐ 재무관리 · 설비관리 · 계약관리 · 노무관리 · 안전관리 분야 점검

3. 감사기간 및 인원

☐ 감사기간 : 2025. 7. 21. ~ 8. 1.(10일간)

☐ 감사인원 : 성과감사부장 등 6명

4. 감사대상 : 출자회사 사업 운영관리 전반

특정감사

감 사 보 고 서

【 2025년 출자회사 운영 적정성 특정감사 】

2025. 9.

한 국 남 동 발 전 (주)
감 사 실

한국남동발전(주) 상임감사위원회

시정·개선요구 및 통보

【1】

제 목 출자회사 재무관리 강화 필요

관 련 부 서 A실 * * 부 등

조 치 부 서 A실 * * 부 등

내 용

1. ○○ 재출자 회사 운영지원금 지급 관리 강화 필요

○○ 및 ◎◎간 체결한 “승압 및 송전설비 이용계약서” 제4조(이용대가 및 대금)에 따르면 사용기간 중 이건 승압 및 송전설비의 이용대가의 계약금액은 사용수익자별 이건 사업시설 설비용량 1MW 당 * 원(부가가치세는 별도로 함)으로 하며 제5조(사용기간)에 따르면 이 계약의 효력은 이 계약의 체결일로부터 발생하여, 사용기간 동안 존속하는 것으로 한다고 되어 있다.

따라서 ○○은 자회사인 ◎◎에 금융상품을 유리한 조건으로 거래하는 행위 등을 하여서는 안되고 “승압 및 송전설비 이용계약서”에 의거 ○○이 용량에 따른 이용대가를 지급한 경우 추가로 이용대가를 지급해서는 안되며 ◎◎의 운영비용을 지원하는 경우 세법상 손금으로 인정받아 법인세를 절감해야 한다.

또한 리스크관리위원회는 출자회사에 대한 지분 출자 안전 검토 시 출자

회사의 재출자 회사에 대한 재무리스크, 운영리스크도 검토하여 리스크 발생을 최소화 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

(1) ○○ 운영지원금 지급 근거 마련 및 ○○ 법인세 절감 필요

○○은 ○○에 승압 및 송전설비 이용대금을 설비 준공 시 전액 지급 완료하였고 이에 따라 ○○는 설비운영 기간을 고려하여 매년 매출로 회계처리하고 있으나 ○○의 매출은 회계전표상 매출로 현금유입이 없는 매출이므로 ○○는 ○○에서 지급한 이용대금 중 건설비를 제외한 * 원으로 설비를 운영하도록 되어 있다.

그러나 이용요금 산정 시 건설비용 외 취득세, 금융비용, 운영비용 등에 대해서는 검토가 되지 않았고 이에 따라 ○○는 전력비, 통신비 등 운영비용을 지급할 여력이 없어 ○○으로부터 단기대여금 형태로 운영자금을 지원받고 있다.

그런데 상기 단기대여금은 약정서 등을 체결하고 ○○에서 지원한 대여금이 아니라 매년 발생하는 ○○의 운영비용에 대한 지원금으로 회계상으로만 단기대여금으로 처리되고 있다.

그러나 ○○은 ○○ 승압 및 송전설비 이용대금을 이미 전액 지불 완료하였으므로 현재 근거 없이 비용을 지원하고 있다.

또한 매년 발생하는 운영비를 ○○에서 지원 받을 수 밖에 없으므로 운영

비 지원에 대한 근거를 마련하고 지원을 시행할 필요가 있다.

뿐만 아니라 ○○은 ◎◎에 지급한 운영비를 세법상 비용으로 인정받을 수 있도록 조치할 필요가 있다.

(2) 출자회사의 재출자 회사에 대한 사업검토 강화 필요

출자회사 지분투자 계획은 리스크관리위원회 심의 대상으로 리스크관리위원회에서 사업타당성, 재무리스크 등을 검토하고 있으나 현재 출자회사의 재출자 회사에 대한 리스크에 대한 검토는 「신사업 개발 절차서」에 별도 규정되어 있지 않아 검토를 시행하지 않고 있다.

○○ 태양광 발전사업의 경우 리스크관리위원회 시 민자변전소 운영법인(現 ◎◎) 재출자 계획이 반영되어 있었으나 ◎◎에 대한 사업구도의 타당성 등은 검토되지 않았고 이로 인해 재출자 회사가 적자구조로 운영되었으나 사업개발부서는 이를 파악하지 못하였다.

따라서 향후에는 이와 같은 경우가 재발하지 않도록 출자회사의 재출자 회사에 대한 사업타당성 검토를 강화할 필요가 있다.

3. ◇◇ 여유자금 운영 방식 개선 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 “출자회사 관리 주의사항 알림 공문”에 따르면 일정기간 이상 잔고 유지 시 자금운영을 안정성을 전제로 수익성(고금리)을 추구하도록 되어 있다.

따라서 ◇◇은 자금운영 시 이자율이 높은 예금 상품으로 관리·운용하는 등 안정적인 방법으로 이자수익 증대를 위해 노력하는 것이 바람직하다..

나. 감사결과 확인된 문제점

◇◇이 20xx년 xx월 가입한 금융신탁 상품은 ‘위험도 분류기준’의 채권(파생 결합사채 포함) 신용등급에 의해 분류한다고 되어 있다.

결과적으로 ◇◇은 자금운영 시 가정 우선시 되어야할 안정성이 고려되지 않은 상품에 자금을 관리하는 등 여유자금을 부적합하게 운영하는 결과를 초래하였다.

4. □□ 유휴부지 활용 방안 및 * * * 상환계획 마련 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

출자관리부서는 출자회사가 최소의 보유로 최대의 생산성을 제고할 수 있도록 적정하게 비유동자산을 보유하도록 권고하여야 하며, □□는 재금융약정을 통하여 발행한 * * * 채무가 우리 회사 및 □□ 이사회에 보고한 바와 같이 이자비용을 절감하고 우리 회사의 &&&& 리스크가 발생하지 않도록 관리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

(1) 유휴부지 활용 방안 마련 필요

□□가 소유한 비유동자산에 대하여 점검한 결과 현재 부지는 최초 계획한 * * * 사업을 위하여 매입하였으나 상대적으로 적은 부지가 필요한 연료전지 사

업으로 전환하여 결과적으로 절반 정도만 사용하고 있었다.

사업관리부서인 * * 부는 사업추진을 위하여 여러 차례 내부보고 및 사업성 검토를 진행하였지만, 사업부지 주변 주민들의 민원, 공동 사업자인 ○○○○의 소극적인 자세, RPS제도 변경 등으로 감사일 현재 사업 검토가 중단된 상태이며, □□는 유희부지를 포함한 보유토지에 대하여 재산세를 납부하고 있다.

그 결과 □□는 최초 계획 대비 사업변경으로 인하여 최소의 보유로 최대의 생산성을 제고할 수 있도록 적정하게 보유해야 하는 비유동자산을 과다하게 보유하게 되었다.

(2) * * * 상환계획 마련 필요

□□는 * * * 을 발행하였고 2024년 계획대로 x원을 상환 후 x원의 * * * 을 발행하였으나, 2025년에는 x으로 * * * 을 발행하였다.

□□는 효율저하로 인한 이용률 하락 및 REC 정부기준단가 하락 등으로 계획대로 상환금액을 적립하지 못하였다.

한편 □□는 우리 회사의 &&& 리스크가 없다고 이사회에 보고하였지만 2025년 x분기 기준 * * * 발행금액이 **하는 금액을 **하였다.

그 결과 □□는 계획대로 * * * 을 상환하더라도 * * 에서 * * 하는 금액이 * * * 보다 적어 우리 회사의 &&&가 발생할 수 있으므로 관리방안을 마련하고 리스크가 실제로 발생하는 경우 정정보고를 하여야 한다.

5. △△ 자금계획을 고려한 배당실시 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

△△은 「대출약정서」상 배당가능조건을 만족하는 경우 대주단의 동의를 거쳐 출자자들에게 배당을 할 수 있지만, 연도별 매출액 감소와 비용 증가 등의 현금흐름을 고려하여야 한다.

또한 사업 특성상 ***에 따라 이용률 및 매출의 변동이 발생하고, PF원리금 상환, O&M 등의 비용은 고정적으로 발생하고 있기 때문에 향후 △△의 자금계획을 고려하여 배당을 실시하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

△△은 **사업 및 PF 사업이라는 특성 때문에 단기적으로는 ***에 따라 이용률 및 매출의 변동이 발생하고 중장기적으로는 기존 계약 등에 따라 매출액은 감소하고 비용은 증가하는 구조이다.

따라서 향후 자금계획을 고려하여 배당 여부를 검토하여야 하지만, 여유자금의 대부분을 출자자들에게 **으로 지급하였다.

그 결과 △△은 **이 출자자들에게 지급된 이후 설비 이용률이 하락하여 매출이 감소한 시기에 일시적 자금부족이 발생하는 결과를 초래하였다.

6. 출자회사 법인인감 및 운영계좌 내부통제 강화 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

○○, △△의 법인인감 및 각종 통장은 SPC에서 보관하고 관리하여야 하며

주기적으로 관리가 잘 되고 있는지 점검을 하고 대표이사에게 그 결과를 보고 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

사무위탁용역사의 자금통장 입출금 관련 업무는 PF(Project Financing) 대주단의 승인 없이는 인출이 불가하여 자금사고의 리스크는 없으나 SPC에 사전통보 없이 업무가 진행되고 있어 SPC는 자금인출 여부를 사후에 통보받고 있고 법인인감 사용의 경우도 동일하게 진행되고 있어 사후가 아닌 사전에 SPC에 승인을 받고 사무위탁용역사가 업무를 진행하도록 통제절차를 보완할 필요가 있다.

관계부서 의견

○○ 및 관련부서에서는 ◎◎ 관련 회계처리 방법과 사업구도 개선을 위한 방안을 검토하고, 출자회사의 재출자 회사에 대한 사업성검토 시행과 법인인감 사용, 통장 입출금 업무에 대한 내부통제를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

◇◇ 및 관계부서는 장기간 운용해야 하는 여유자금을 정기예금으로 전환하는 등 자금관리를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

□□ 및 관계부서는 현재 □□의 * * * 발행계획이 * * 보증금액을 초과하여 우리 회사의 &&&& 리스크가 발생할 수 있음에 따라, * * 보증금액 한도 및 대외환경 변화를 고려하여 * * * 상환 스케줄을 재수립하고 예산 절감을 위해 자체적인 유희부지 활용방안을 마련하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

△△ 및 관계부서는 출자자 요구에 따라 자금계획을 고려하지 않고 배당을 지급한 사실을 인정하고, 향후에는 위와 같은 사례가 재발하지 않도록 업무를 철저히 하고 법인인감 사용, 통장 입출금 업무에 대한 내부통제를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A실장은 ① 단기대여금으로 회계처리하고 있는 ○○○ 운영지원금이 세법상 비용처리로 인정받을 수 있도록 조치를 요구하시고, (시정)

② 출자회사의 재출자 회사에 대한 사업성 검토를 의무적으로 시행할 수 있도록 「신사업 개발 절차서」를 보완하시고, (개선)

③ ○○에서 지원하고 있는 ○○○ 운영비에 대한 지급근거를 마련하도록 요구하시고, (통보)

④ ○○의 사무위탁용역사가 법인인감 사용, 통장 입출금 시 ○○의 승인 후 시행할 수 있도록 통제절차 보완을 요구하시고, (통보)

⑤ □□가 발행한 * * *에 대하여 우리 회사의 &&&& 리스크가 발생하지 않도록 상환계획을 마련하도록 □□에 요구하시고, (통보)

⑥ □□가 보유하고 있는 유휴부지에 대하여 활용방안을 마련하도록 □□에 요구하시기 바랍니다. (통보)

B실장은 ◇◇이 장기간 운용해야 하는 여유자금을 정기예금으로 전환하는 등 안정적 자금관리 방안을 마련하도록 요구하시기 바랍니다. (통보)

C처장은 ① △△의 사무위탁용역사가 법인인감 사용, 통장 입출금 시 △△의 승인 후 시행할 수 있도록 통제절차 보완을 요구하시고, (통보)

② 향후 △△이 자금계획을 고려하여 배당의 적정성을 검토한 후 출자자들에게 배당여부를 결정하도록 요구하시기 바랍니다. (통보)

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

【2】

제 목 출자회사 운영설비 관리 미흡 및 개선 필요

관 련 부 서 A실 * * 부 등 x개 부서

조 치 부 서 A실 * * 부 등 x개 부서

내 용

1. 업무개요

○○은 발전소를 준공하고 사용전검사를 받아 상업운전을 하고 있다.

△△은 ▶▶▶와 「풍력발전설비 관리운영위탁계약서」(이하 “관리운영위탁계약”이라 한다)을 체결하였고 ▶▶▶는 풍력설비의 관리, 운전 및 유지보수 업무를 수행하고 있다.

◇◇은 우리 회사와 D본부에 설치되어 있는 산업소재 생산설비 운전위탁용역, 총판 계약을 체결하고 석탄회 재활용 제품을 생산중이며 D본부의 저품질 석탄회를 재활용하기 위해 생산된 * * 일부를 D본부에 공급하고 있다.

□□는 ☼☼☼과 * * * * 발전사업 장기 서비스 계약을 체결하였고 ☼☼☼은 * * * * 시스템 운전 및 유지·정비 업무를 수행 중에 있다.

2. ○○ 계량설비의 시험주기 준수 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

○○은 「전력시장 운영규칙」에서 정한 전력량계의 시험주기가 도과하지 않도록 전력량계를 관리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○의 계량설비 관리 실태를 점검한 결과 전력량계의 오차시험 실적이 없어 「전력시장 운영규칙」에서 규정한 계량설비 시험주기를 미준수하여 전력량계의 신뢰성을 훼손할 우려가 있으므로 오차시험을 시행할 필요가 있다.

3. △△ 보조설비 유지·정비 대책 마련 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

관리운영위탁계약서 내 풍력설비의 단위기기 중 점검대상설비는 수리 및 교체 대상에 포함되어 있지 않아 △△은 점검대상설비에 대한 유지정비 체계를 갖추어 풍력설비를 안정적으로 운영할 필요가 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

풍력발전설비의 기자재 하자이행보증기간을 확인한 결과, 모두 하자이행보증기간이 만료가 되었다.

그러나 블레이드, 발전기 등 주설비의 유지보수는 관리운영위탁계약에 따라 정비계약대상설비로 명시되어 있어 상업운전개시일로부터 x년간 설비 유지·정비 계약에 대한 계약이 체결되어 있으나, 해저전력선, 수배전반, 기초구조물 등 보조설비의 경우 하자이행보증기간이 만료가 되었음에도 현재까지 보조설비의 유

지·정비를 수행할 회사가 선정되지 않아 기초구조물의 국부 부식, 도장 손상 및
해저전력선 덮개사석 유실 등에 대한 보수 지연 등 업무 공백이 우려되고 있다.

따라서 조속히 보조설비의 유지·정비업무 대책을 마련하여 업무공백이 발생
하지 않도록 할 필요가 있다.

4. ◇◇ 산업소재 생산설비 운영방법 개선 필요

(1) * * 생산공정 운영기준 개선 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

산업소재 생산설비에서 생산하고 있는 * * 의 경우 2014년 5월 최초 공급
인증서를 받아 2030년까지는 * * 를 발전연료로 사용할 경우 공급인증서를 받
급받을 수 있으므로 발전연료로 계속 사용이 필요하며 부유선별 설비의 경우
주기적으로 원료의 미연탄소분과 생산제품의 미연탄소 제거율을 측정하고 약품
투입량을 조절하여 * * 의 품질을 관리할 필요가 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

* * 의 품질관리가 이루어지지 않아 생산되는 * * 의 발열량은 약 1,000k
* * l/kg로 발전연료로 사용하기 어려워 발전연료로 사용하지 않고 있어 REC
또한 발급받지 못하고 있다.

그러므로 석탄회 원료의 미연탄소분 함량에 따라 약품 투입량 조절 등을
통해 * * 품질 향상 및 운영비를 절감하고 품질을 만족하는 * * 는 발전연료
로 사용하여 REC를 발급받을 필요가 있다.

(2) 산업소재 생산설비 운영인력 적정성 검토 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사가 ◇◇과 체결한 계약 산출내역서에 따르면 공정별로 총 x명의 운영인원을 투입하여 설비운전, 예방점검, 품질관리 등의 역무를 하도록 되어 있다.

따라서 ◇◇은 산출내역서에 의거하여 적정 인원을 산업소재 생산설비에 투입하여야 하고 공정 변경, 설비 미가동 등으로 인원 투입 변경이 발생할 경우 투입 인원을 조정하고 이를 위탁용역 설계에 반영할 필요가 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

산업소재 생산설비에서 생산 중인 * *의 경우 공정 개선을 통해 * * 건조 공정 후단에서 * *을 생산하면서 * *제품 생산이 필요 없으면 * *건조 인원은 공정에 투입할 필요가 없다.

그리고 * *의 경우 판매처 미확보로 생산하지 않고 있고 현재까지도 판매처를 확보하지 못해 제품을 생산하지 않고 있다.

이에 따라 인력투입이 불필요한 공정에 인력을 투입하여 인건비 낭비가 발생하고 있으므로 * *생산, 판매가 정상화 될 때까지 한시적으로 * *공정 투입인력을 조정할 필요가 있다.

(3) 장기 설비 운영 중단 시 교대제 인원 일근제 전환 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

교대제 인원 투입이 있을 경우 야간근무수당을 지급하여야 하므로 교대제

인원이 불필요한 경우 한시적으로 일근제로 전환하여 운영비용을 절감 할 필요가 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

산업소재 생산설비는 D본부 발생한 석탄회를 원료로 사용하는 것으로 설치되었으나 x호기의 경우 현재 환경설비개선 공사로 장기 정지 중으로 x호기에서 발생한 석탄회만 원료로 사용하고 있어 최초 계획대비 원료 투입량이 절반으로 감소된 상태였다.

그런데 D본부는 산업소재 생산설비 외 석탄회 정제설비를 운영하고 있어 x호기에서 발생한 석탄회를 산업소재 생산설비에 전량 투입할 수 없고 석탄회 수요가 증가하는 건설 성수기에는 원료 공급이 중단되는 경우가 있었고 원료 부족으로 산업소재 생산설비 또한 운영이 중단되는 경우가 발생하고 있었다.

◇◇의 경우 산업소재 생산설비 운영을 위해 교대제 인원을 투입하여야 하며 설비가 장기 정지되면 교대제 인원은 설비운영 업무가 없으므로 원료 부족으로 장기 정지가 예측되는 경우에는 교대제 인원을 한시적으로 일근제로 전환하여 실제 필요한 업무로 재배치할 필요가 있다.

(4) 전동지게차 임차 방식 개선 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

◇◇에서 임차를 위한 계획을 수립할 경우 계약수량, 이행의 전망, 이행기간, 수급상황 계약조건 기타 제반여건을 고려한 원가계산을 통해 예산절감을 절

감하고 행정 소모를 방지할 필요가 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

◇◇의 전동지게차 임차계약 실태를 점검한 결과 전동지게차를 동일한 계약 상대자와 임차계약을 체결하여 운영하고 있다.

그러나 E본부 등 전동지게차 구매사례를 비교한 결과 전동지게차 임차료로 신품을 구매할 수 있으나 높은 임차료를 매년 지불하면서 예산절감 기회를 상실하였고 매년 계약행위를 하면서 행정력을 소모하는 결과를 초래하였다.

(5) 정제회 소내이송 방안 개선 검토 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「예산운영기준」 제4조(예산운영의 원칙)에 따르면 예산운영부서장은 자체 예산에 대한 권한과 책임을 지며 예산에 반영되어 있는 사업이라도 집행시점에서 타당성 및 경제성을 재검토하고 사후 분석을 실시하여 예산이 효율적으로 운영 되도록 하여야 하며, 사업별 우선순위 선정 등을 통해 불요불급한 사업이 진행 되지 않도록 철저히 관리하여야 한다고 되어 있다.

D본부 F센터의 “TF운영(안)” 석탄회 품질향상 방안에 따르면 미사용 혼합 설비를 활용하여 ◇◇ 정제회와 저품질 비회를 혼회한다고 되어 있고 소내이송 비용으로 ton당 비용이 소요되며 설비운행을 고려하여 장기적으로 이설 후 최적 공정 구성이 필요하다고 되어 있다.

따라서 석탄회 산업소재 운영부서는 ◇◇의 정제회와 저품질 비회를 혼회하

기 위한 소내이송 비용이 효율적으로 운영되는지 타당성 및 경제성을 검토해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

◇◇의 정제회와 저품질 석탄회의 혼회 운영실태를 점검한 결과 원재료는 회정제공장에서 ◇◇로 배관이송을 통해 저장되고 있으나 ◇◇에서 생산된 정제회는 차량으로 소내이송하여 저장사일로로 저장하고 있었다.

또한 ◇◇ 정제회와 저품질 석탄회의 혼회 계획을 수립하면서 장기적인 운송방안에 대한 검토가 없었고 현재는 정제회 소내이송을 위해 비용이 발생하고 있어 경제적인 정제회 소내이송 운송방법을 검토하여 운송비용을 절감할 필요가 있다.

(6) 석탄회 산업소재 자원화설비 점검일지 개선 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

◇◇은 산업소재 자원화설비를 안정적으로 운전해야 할 책임이 있어 운전상태에 대해 면밀히 감시하고, 일일점검기록부에 운전정보를 체계적으로 기록하는 등 예방점검활동을 철저히 하여 설비관리에 만전을 기해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

◇◇의 설비 점검일지를 점검한 결과 양식에는 점검사항, 점검결과, 특이사항을 기록하게 되어 있으나 점검일지에는 상한값, 하한값 등 정상운전 범위를 제시하지 않고 기준값 또한 없어 기록된 운전값을 보고 해당 설비의 운전상태가

정상운전 범위를 만족하는지 판단하기 어려운 실정이다.

그 결과 산업소재 자원화설비 중요설비의 점검일지 기록이 부실하게 이루어지거나 이상상태를 인지하지 못하는 등 현장에서 설비고장을 사전에 발견하지 못하여 산업소재 자원화설비 안정 운영에 지장을 줄 우려가 있다.

5. □□ 시스템 이용률 및 연료 효율성 관리대책 마련 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

장기 서비스 계약서에 따르면 성능보증기간 동안 연료전지 시스템은 성능보증기준을 준수하고 보증기준에 미달할 경우 서비스 제공자는 이를 배상하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

연료전지 설비의 성능보증기준 중 연료효율성 및 시스템이용률 개런티 보증항목을 점검하기 위해 □□의 상업운전이후 연차별 연료효율성, 시스템이용률 및 배상금 현황을 확인한 결과 상업운전 개시 후 2년 동안은 연료효율성 및 시스템이용률이 성능보증기준을 상회하였으나 설비의 노후화로 인해 급격히 하락하여 배상금이 발생하였고 배상금이 점점 증가하는 추세이다.

그러나 장기 서비스 계약서 및 * * * * 발전사업 성능보증에 관한 초과배상금 지급계약서에 따르면 성능보증배상금 한도는 제한되어 있어 현재 추세대로 연간 배상금이 계속 발생하거나 증가할 경우 총배상금 한도가 초과될 우려가 있다.

따라서 연료효율성과 시스템이용률이 현재 추세대로 지속될 경우, 성능보증 배상금 한도가 초과되고 이미 워런티 보증 금액은 0원이 되어 연료효율성 및 시스템이용률이 보증기준에 미달하더라도 배상금 수령이 어렵고 재구매 청구도 실효가 없음에 따라, 장기 서비스 계약기간 중 배상금이 총 배상금 한도를 넘지 않도록 연료효율성 및 시스템이용률을 관리하는 등 안정적 수익 확보를 위해 대책을 마련할 필요가 있다.

관계부서 의견

○○ 및 관계부서는 계량설비의 시험주기 관리업무가 미흡하였음을 인정하고 앞으로 계량설비 관리를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

△△ 및 관계부서는 보조설비의 유지·정비업무의 필요성을 인정하고 관련 대책을 마련하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

◇◇ 및 관계부서는 원료 성상에 따라 약품 투입량 조정과 * *의 품질관리를 강화하고 설비 운영인력 적정성을 재검토 하고 장기 설비 운영 중단이 예측될 경우 교대제 인원을 일근제로 전환하며 운영비용 절감을 위해 전동지게차 임차 및 * * 소내이송방식 개선을 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

□□ 및 관계부서는 연료효율성 및 시스템이용률 지속적 하락으로 성능보증 배상금이 한도를 초과할 수도 있다는 사실을 인정하고 면밀한 분석과 다각적 검토를 통해 장기적인 대응방안을 마련하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A실장은 ①○○이 「전력시장 운영규칙」에서 정하고 있는 전력량계의 오차시험 주기를 준수하도록 전력량계 관리업무를 철저히 하도록 요구하시고, (통보)

② □□에 * * * * 발전사업이 장기 서비스 계약기간 동안 안정적으로 수익을 확보할 수 있는 방안을 마련하도록 요구하시기 바랍니다. (통보)

C처장은 △△ 보조설비의 유지·정비 업무공백이 발생하지 않도록 △△에 대책 마련을 요구하시기 바랍니다. (통보)

B실장은 ① * * 공정 변경 및 생산 중단에 따라 * * 공정 투입인력이 적정인지 재검토하시고, (시정)

② ◇◇이 석탄회 원료의 미연탄소 성상에 따라 약품 투입량 조정 등 * * 공정 품질관리를 철저히 하도록 관리 개선을 요구하시고, (통보)

③ 원료 부족에 따른 장기 설비 중단 발생이 예상되는 경우 ◇◇에서 한시적으로 교대제 인원을 일근제로 전환할 수 있도록 교대제 인원 관리기준을 마련하시고, (통보)

④ ◇◇이 운전상태를 쉽게 확인할 수 있도록 설비 점검일지에 정상운전 범위를 추가하는 등 설비점검 업무를 개선하도록 요구하시기 바랍니다. (통보)

D본부장은 ① 전동지게차 구매와 임차비용에 대하여 비교 검토하여 경제성이 높은 운용 방안을 마련하시고, (통보)

② ◇◇에서 생산한 정제회의 소내이송에 대해서 검토하여 경제적 이송 방안

을 마련하시기 바랍니다. (통보)

한국남동발전(주) 상임감사위원

개선요구 및 통보

【3】

제 목 출자회사 자체 계약업무 관리 미흡 및 개선 필요

관 련 부 서 A실 * * 부 등 x개 부서

조 치 부 서 A실 * * 부 등 x개 부서

내 용

1. 업무개요

우리 회사가 지분을 출자한 회사는 우리 회사 사규에 따라 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 준수하거나 자체 계약관리 규정을 운영하도록 되어 있어 ○○, △△, □□는 자체 계약관리 규정을 운영하고 있다.

○○은 태양광 설비에서 생산한 전력의 송전을 위해 ◎◎와 송압 및 송전설비 이용계약을 체결하고 송압 및 송전설비를 이용하고 있고 산업통상자원부 주재 회의에서 전력계통 신뢰도 향상을 위해 태양광 인버터의 저전압 유지 성능 구비 요구가 있자 탐선과 ■■ 인버터 기능 개선 및 UPS 설치조건부 공사 계약을 체결하고 인버터 성능개선 공사를 시행하였다.

△△은 SPC 운영 및 관리를 위한 현장사무소를 두모리 지역에 건설하고 SPC 직원 외 O&M사, O&M하도급사의 직원도 입주하여 근무를 할 수 있도록 사무실 제공하고 있다.

□□는 연료전지 시스템을 위한 발전사업 장기 서비스 계약과 주변설비의 경상정비를 위한 경상정비 위탁용역계약을 체결하고 계약역무에서 벗어나는 업무의 경우 별도 발주를 하고 있다.

2. ○○ 자체계약 관리 미흡

(1) 승압 및 송전설비 이용계약 명확화 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

“승압 및 송전설비 이용계약서” 제3조(이건 승압 및 송전설비의 임대)에 따르면 대여자는 사용자들이 이건설업을 영위할 수 있도록 사용기간 동안 이건설 승압 및 송전설비를 사용할 수 있다고 되어 있다.

또한 “송변전설비 공사계약서” 제29조(특약)에 따르면 도급인들은 변전소와 송전선로 신설과 관련하여 양사간의 권리용량을 합의 하였다.

따라서 ○○은 태양광 발전설비의 안정적 운영을 위해 승압 및 송전설비 이용계약 등을 권리용량에 맞게 사용할 수 있는 방안을 마련해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○은 “송변전설비 공사계약서”의 권리용량만을 근거로 ◎◎와 ◆◆의 승압 및 송전설비를 공동으로 이용하고 있으나 감사일 현재까지 ○○과 ◆◆는 승압 및 송전설비 이용과 관련하여 아무런 계약관계가 없었다.

따라서 현재 ○○은 계약관계 없이 ◆◆의 송전설비를 이용하고 있어 향후

계약분쟁 등이 발생할 경우 안정적인 송전설비 운영에 취약해질 우려가 있다.

(2) 계약기준에 따른 계약업무 처리 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

○○은 x원을 초과하는 계약을 수의계약으로 시행하고자 할 경우 계약심의 위원회에 상정하여 승인을 받고 시행하여야 하고 기존 자재의 부속품, 동일규격 자재를 구매하는 경우가 아닌 건은 2인 이상으로부터 견적을 받아 가격조사를 시행하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○은 ‘☐ ☐ 인버터 기능개선 및 설치조건부 공사’를 수의계약으로 진행하면서 「계약기준」과 달리 이사회 승인을 받고 수의계약으로 진행하였다.

○○은 현재 대표이사 포함 3인이 근무를 하고 있어 계약담당자 제외 시 계약심의위원회 위원이 1인에 불과하여 계약심의위원회를 개최할 수 없는 상황이며 이에 따라 계약심의위원회가 아닌 이사회에 승인을 받아 수의계약을 진행하고 있으므로 「계약기준」도 실제 현황에 부합하도록 개정할 필요가 있다.

그리고 ○○은 인버터 기능 개선 및 UPS 설치 공사의 가격을 조사하면서 관리운영위탁계약의 연속성을 고려하여 탑선의 단독 견적으로 가격조사를 시행하고 해당 견적가의 95% 금액으로 계약을 체결하였다.

그러나 인버터 기능 개선 및 UPS 설치 공사는 기존에 설치된 설비가 아닌 신규 설치공사로 「계약기준」에 따라 복수견적으로 가격조사를 하여야 하나 이를

준수하지 않았고 ○○ 태양광 설비에 설치된 인버터 제조사는 ^^로 기능 개선을 위해서는 ^^에서 소프트웨어 업데이트를 시행하여야 하므로 ^^의 견적가에 따라 가격조사를 시행하여야 한다.

마찬가지로 UPS의 경우도 탑선은 UPS 제조사가 아니므로 UPS 제조사의 견적가에 근거하여 가격조사를 시행하여야 한다.

따라서 향후에는 가격조사 시 운영 및 정비회사인 탑선의 견적가가 아닌 제조사의 견적가 등에 따라 가격을 조사할 필요가 있다.

3. △△ 현장사무소 임대차 계약 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

△△은 타 법인이나 회사에 목적물을 대여하거나 사용하게 하는 경우 사용대차나 임대차 같은 별도의 계약을 체결하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

현장사무소는 직접 건설한 △△ 소유로, 건물에는 △△ 직원 뿐만 아니라 O&M사, O&M하도급사 직원들도 입주하여 근무하고 있었지만 별도의 임대차계약은 없었다.

△△이 O&M사와 체결한 “관리운영위탁계약서”에도 △△은 O&M사에 별도의 사무공간을 제공한다는 문구가 없었고 현장사무소에서 발생하는 전기, 수도 요금 등도 모두 SPC가 납부하고 있었다.

이에 따라 O&M사 등 타 법인이 사용하는 전기나 수도 요금도 △△의 비용으로 지급함으로써 예산의 낭비가 발생하고 있고, 별도의 임대차 계약이 없어 현장사무소에서 △△의 귀책사유가 아닌 타 입주업체 과실로 안전사고나 화재발생 시 △△에게 책임이 전가될 수 있으므로 임대차 계약 체결이 필요하다.

4. □□ 소액 용역·공사 발주시 가격조사 미흡

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

□□는 주변설비의 점검 및 유지·보수 업무를 위하여 경상정비 위탁용역을 체결하고 해당 역무를 수행하고 있으나 경상정비 위탁용역 역무를 벗어나는 경우에는 해당 역무를 별도로 발주하여야 하며 자체 「계약규정」 제13조 제1항에 따라 견적에 의한 계약 체결시 2인 이상의 견적자를 선정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□의 가스설비 점검정비 위탁용역과 가스점압기 분해점검 공사 계약현황을 확인한 결과 2,000만 원 이하인 물품의 용역·공사에 대하여 견적을 통해 최저 견적자와 수의계약을 체결하였다.

그러나, 총 x회의 용역 및 공사 계약 체결시 모두 동일한 2인의 견적자를 통해서만 가격조사를 하였고 비교견적을 통한 최저 가격조사가 공정하게 시행되지 않아 추후 가격조사 시에는 견적자를 다변화 할 필요가 있다.

관계부서 의견

○○ 및 관계부서는 ◎◎와 ◆◆의 계약관리를 명확히 하고, 현재 운영 여

건과 부합하지 않는 기준의 개정과 공사 가격조사 관련 설비제조사 등으로부터 복수견적을 받고 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

△△ 및 관계부서는 별도의 임대차계약 없이 현장사무소를 타 법인에게 제공하고 있는 사실을 인정하고 O&M사 등 입주업체와 별도의 임대차계약을 체결하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

□□ 및 관계부서는 해당 용역 및 계약 체결시 가격조사가 미흡하였음을 인정하고, 향후에는 소액 수의계약 체결시 가격조사 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A실장은 ① ○○이 「계약기준」 내 실제 운영할 수 없는 계약심의위원회와 같은 조항이 실제 운영 현황에 부합하게 시행될 수 있도록 개정을 요구하시고, (개선)

② ○○이 승압 및 송전설비 이용과 관련하여 계약관계를 명확하게 운영할 수 있는 방안을 마련하도록 요구하시고, (통보)

③ □□가 주변설비 점검 및 유지·보수를 위한 용역 및 공사 계약 체결시 가격조사 업무를 철저히 하도록 요구하시기 바랍니다. (통보)

C처장은 △△이 현장사무소에 입주한 업체들과 임대차계약을 체결하도록 요구하시기 바랍니다. (통보)

한국남동발전(주) 상임감사위원회

개선요구 및 통보

【4】

제 목 출자회사 복리후생 기준 명확화 필요

관 련 부 서 A실 * * 부 등 x개 부서

조 치 부 서 A실 * * 부 등 x개 부서

내 용

1. 업무개요

○○, ◇◇ 및 □□는 우리 회사가 지분을 출자한 출자회사이자 법인으로 회사별 임직원의 근무여건 개선과 복지 증진을 위해 별도의 복리후생 기준을 제정하고 임직원에게 복지혜택을 부여하고 있다.

그리고 ◇◇은 직원의 출장과 관련하여 여비는 출장 전 지급을 하고 있으며 출자사업 관리부서는 우리 회사 「출자회사관리지침서」 5.4.5(출자회사규정관리)에 따라 출자회사의 규정(또는 지침)이 미비하거나 개정이 필요한 경우 제정, 개정, 폐지 등을 권고할 수 있다고 되어 있다.

2. ○○ 복리후생 기준 명확화 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

○○은 임직원용 사택을 지원할 경우 전세 또는 임차로 사택을 확보하고 제공하여야 하며 경조비 등을 지급할 경우 별도의 지급기준을 마련하고 지급하

여야 하고 신규 복지제도를 시행할 경우 「복리후생기준」 내 반영하고 시행하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○은 현재 사택을 운영하고 있으나 사업초기 사택을 매입하기로 결정하고 매입사택을 운영하고 있어 지침이 현재 기준과 맞지 않으므로 지침 개정이 필요하고 경조사 지원 관련 별도의 세부기준을 마련해야하나 현재 자체 세부기준이 없어 우리 회사의 경조금 지급기준을 준용하고 있으므로 자체기준 마련이 필요하다.

3. ◇◇ 복리후생 기준 명확화 및 기준에 따른 집행 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

◇◇은 복지예산이 이사회 승인 대비 변경사항이 발생하면 이사회에 변경 계획 승인을 받아야 하고, 대표이사 임금에는 금전적 복리후생비가 포함되어 있으므로 대표이사 별도의 복리후생비를 지원하여서는 안되며 복리후생비는 기술수당만 명시되어 있으므로 신규 복지제도를 시행할 경우 복리후생비에 반영하고 시행하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

◇◇은 복지포인트 제도를 신설하기로 결정하고 복지포인트를 지급하되 복리후생비 예산으로 사용하기로 내부품의를 통해 결정하였다.

그런데 ◇◇ 이사회 의결안건인 예산 계획에는 복지포인트 제도 시행을 위

한 복리후생비 예산은 반영되어 있지 않아 복리후생비 예산 증액을 위해 이사회 의결을 받고 시행하여야 하나 ◇◇은 이사회 시 해당 예산을 승인받아 향후에는 신규 복지제도 시행 시 예산증액이 필요하면 이사회 의결을 받고 이를 시행할 필요가 있다.

또한 ◇◇은 대표이사 사택 관리비를 지원하고 있으나 대표이사의 기본연봉에는 복리후생비가 포함되어 있으므로 지원을 중단할 필요가 있으며 직원 복리후생비로 중식보조비, 교통보조비, 통신지원비를 지원하고 있으나 「급여규정」내 복리후생비에는 상기 지원비용은 복리후생비로 반영되어 있지 않아 복리후생비 기준을 명확히 할 필요가 있다.

그리고 통신지원비의 경우 현장 근무자의 업무지원을 위해 도입하였으나 현재 사무실 근무직원까지 통신지원비를 받고 있어 지급범위를 명확히 하여 불필요한 예산집행이 되지 않도록 관리를 철저히 할 필요가 있다.

4. □□, △△ 복리후생 기준 개정 및 기준 명확화 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

□□는 사택 및 사택 내 비품 등을 지원할 경우 관련 규정에 따라 세부기준을 마련하여야 하고, △△은 단신부임 비연고자 근무자에게 사택을 지원하여야 한다.

그리고 사택을 전세 또는 임차 형태로 사택을 확보하는 경우 □□, △△ 사택업무담당자는 계약체결 전에 대상 주택의 등기사항을 확인하여 권리보전에 만

전을 기하고 입주 즉시 채권확보 조치를 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

□□의 사택운영현황을 점검한 결과 전세 또는 임차 형태로만 사택을 확보할 수 있다는 내부규정과 달리 대표이사에게 제공되는 사택은 매입하여 운영하고 있다.

△△의 경우 △△이 위치한 지역은 섬이라는 특성 때문에 가족들과 왕래가 육지 근무에 비해 어려워 가족을 동반하여 근무하고 있어 현지 근무 여건을 반영하여 사택지원 기준을 개정할 필요가 있다.

한편 우리 회사는 전세 사택의 임차보증금의 안정성 강화를 위해 입주 즉시 임대차보증 * * 가입과 전세권설정을 동시에 하도록 「복리후생관리규정시행세칙」을 개정하였다.

□□, △△의 전세 사택의 경우도 임차보증금 회수의 안정성을 확보하기 위하여 임대차보증 * * 가입과 전세권 설정을 동시에 하도록 내부 규정을 개정할 필요가 있다.

그리고 □□가 대표이사에게 제공하는 사택 내 비품현황을 점검한 결과 내비품지원에 대한 별도 규정이 없어 근거 마련이 필요하다.

5. ◇◇ 여비 관리 미흡 및 지급기준 개선 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

◇◇의 출장여비는 사후 정산이 아닌 사전 지급하도록 되어 있어 실제 일정보다 출장일을 과다하게 산정할 경우 일비, 숙박비, 식비를 과다 지급받을 수 있으므로 실제 일정에 따라 출장을 시행하여야 하고 자동차로 출장을 가는 경우 실비로 비용을 지급받아야 한다.

또한 국외출장 시 국외 여비정액표에 따라 여비를 지급하여야 하며 일비 등 여비를 기준 대비 과다하게 지급받으면 안된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

(1) 국내 출장여비 실비 정산 및 임원 식비 조정 필요

◇◇의 경우 자동차임은 실비를 지급한다고 되어 있으나 출장 여비를 출장 전 지급하도록 되어 있어 출장자가 실제 차량으로 이동했는지 확인할 방법이 없다.

그리고 같은 출장지로 2인이 출장을 가면서 증빙이 없어 실제 개별로 이동했는지 확인이 불가능하였고 출장일수 산정 기준이 불명확하여 실제 회의는 1일이나 출장일수를 잘못 산정하여 출장비를 지급받고 있다.

또한 출장 여비의 투명한 사용을 위해 출장 여비 지급을 출장 전이 아니라 출장 후 실제 사용내역에 따라 지급하도록 기준을 변경하여 내부통제를 강화할 필요가 있다.

그리고 식비의 경우 우리 회사 여비 지급기준 및 공무원 여비 지급기준 대비 매우 높은 금액에 해당 되어 합리적인 기준으로 조정할 필요가 있다.

(2) 해외 출장여비 지급 기준 개선 필요

◇◇는 * * 참가 및 해외영업을 위한 출장을 시행하면서 출장자에게 출장 기간에 해당하는 일비를 국외일비 기준으로 지급하였다.

그러나 상기 출장은 사단법인 **협회에서 회원사를 대상으로 시행하는 출장으로 협회에서 회원사로 보낸 견적서에 따르면 출장기간 이동 수단으로 단체버스를 제공하고 현지 개인경비를 지원한다고 되어 있다.

일비는 대중교통, 출장 중 숙박, 식사비 외 필요한 경비를 위해 지급받는 경비로 상기 출장의 경우 협회에 일비에 해당되는 경비를 이미 지불하였으므로 출장자는 일비를 지급받을 필요가 없으나 ◇◇ 사규에는 일비 미지급 규정이 없다.

이로 인해 일비를 받을 필요가 없는 경우도 일비를 지급 받고 있으므로 별도의 경비와 차량을 제공하는 국외출장의 경우 일비를 지급하지 않도록 규정 보완이 필요하다.

또한 출장 마지막 일정은 인천공항 도착 후 이동 일정으로 국내에서의 이동이므로 국내 기준 일비를 지급받아야 하나 국외 기준 일비를 지급 받아 출장 업무 관리를 철저히 할 필요가 있다.

관계부서 의견

○○ 및 관계부서는 신규 복리후생제도는 사규에 반영하여 시행하고 현재 운영기준과 부합하지 않는 규정에 대해서는 개정을 추진하겠다는 의견을 제시하였

다.

◇◇ 및 관계부서는 대표이사 사택 관리비 등 기준에 맞지 않게 지원하고 있는 보조비는 기준에 부합하게 시행하고 신규 복지제도의 경우 사규에 반영하며, 출장 여비 지급 기준을 사후 증빙에 따라 지급하고 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

□□, △△ 및 관계부서는 법인 운영현황에 맞도록 사규를 개정하고 사규에 부합하게 복지제도를 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A실장은 ① ○○ 「복리후생기준」 내 현재 운영현황과 부합하지 않는 제도의 개정과 신규 복지제도를 기준에 반영하도록 요구하시고, (개선)

② ○○의 경조사비 지원 관련 세부지급기준을 신설하여 지급 기준을 명확히 하도록 요구하시고, (개선)

③ □□의 「임직원 복리후생규정」 내 사택확보방법 중 매입항목을 추가하고, 전세사택 등 채권확보 시 임대차보증 * * 가입과 전세권 설정을 동시에 진행하도록 개정을 요구하시고, (개선)

④ □□의 사택 내 비품지원에 관한 세부기준을 마련하도록 요구하시기 바랍니다. (개선)

B실장은 ① ◇◇의 신규 복지제도와 관련한 복리후생비를 「급여규정」 내 반영하여 지급기준을 명확하도록 요구하시고, (개선)

② 출장여비 지급 방법을 출장 전 지급이 아닌 출장 후 실적에 따라 지급하도

록 관련 규정을 개정하도록 요구하시고, (개선)

③ 국외 여비 지급 시 공용차량을 이용하거나, 주관사에서 별도의 경비를 지급하는 경우 일비를 차감할 수 있도록 관련 규정을 개정하도록 요구하시고, (개선)

④ ◇◇이 직원이 국외출장 후 복귀시 국외일비를 오지급 받은 금액에 대하여 관련자에게 환수를 할 수 있도록 요구하시고, (통보)

⑤ ◇◇에서 대표이사 사택 관리비 지원 등 기준에 부합하지 않게 복리후생비를 집행하지 않도록 관리 철저를 요구하시고, (통보)

⑥ ◇◇이 복리후생비 증액 시 이사회에 예산 변경을 의결받고 시행할 수 있도록 복리후생비 예산관리 철저를 요구하시기 바랍니다. (통보)

C처장은 △△ 「임·직원 복리후생규정 시행세칙」의 사택지원 대상을 현행 운영사항을 검토하여 관련 규정을 재정비하고, 전세사택 등의 채권확보 시 임대차보증** 가입과 전세권 설정을 동시에 진행하도록 개정하시기 바랍니다. (개선)

한국남동발전(주) 상임감사위원

시 정 요 구

【5】

제 목 출자회사 안전관리 미흡

관 련 부 서 C처 * * 부

조 치 부 서 C처 * * 부

내 용

1. 업무개요

△△은 ▶▶▶와 풍력설비 관리운영위탁계약을 체결하여 △△ 설비의 관리, 운전 및 유지보수 업무를 ▶▶▶에 위탁하고 있고, 실지감사일 기준 총 x 명의 임직원이 △△에 근무 중이다.

2. 사업장 위험성평가 실시 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

△△은 상업운전 개시후 1개월 이내 최초 위험성 평가를 실시하여 사내 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험 요인을 찾아내어 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지 평가하고 그 결과에 따라 조치를 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

△△ 사업장 위험성평가 실시 현황을 확인한 결과 상업운전을 개시한 이후 1개월 이내 사내 근로자의 작업행동 및 그 밖의 업무에 대한 최초 위험성 평가 및

1년마다 정기평가를 실시하여 적정성을 검토하였어야 하나 최초 위험성 평가 및 정기평가를 실시하지 않았다.

또한 위험성평가 실시 절차를 제정하고 최초 위험성평가 실시 계획을 수립 하였으나 아직까지 평가를 실시하지 않고 있어 「산업안전보건법」 및 고용노동부 고시 「사업장 위험성평가에 관한 지침」에 따른 현장 안전관리가 미흡함에 따라 조속히 최초 사업장 위험성평가를 실시하여 관련법을 준수하고 △△ 근로자의 안전관리를 철저히 할 필요가 있다.

3. 물질안전보건자료대상물질 관리 철저 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「산업안전보건법」 제 104조 및 「산업안전보건법 시행규칙」 제167조 제1항에 따르면 화학물질 또는 이를 포함한 혼합물로서 유해인자의 유해성·위험성 분류기준에 해당하는 것을 제조하거나 수입하려는 자는 물질안전보건자료를 작성·제출하여야 하고 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 사업주는 해당하는 장소 또는 전산장비에 항상 MSDS를 게시하거나 갖추어 두어야 한다고 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

△△의 자재창고를 점검한 결과 관리운영위탁계약자 및 협력사가 풍력발전기 정비업무를 위하여 질소가스 및 별도 용기에 소분된 부동액 원액 등 유해인자의 유해성·위험성 분류기준에 해당하는 화학물질을 자재창고에 보관·사용하고 있으나 해당 제품에 대한 MSDS를 게시 또는 전산장비에 갖추어 두지 않았다.

따라서 화학물질을 안전하게 사용하고 관리하기 위하여 현재 자재창고에 보관 또는 사용중인 물질안전보건자료대상물질 현황을 조사하고 해당하는 제품의 MSDS를 항상 현장에 게시하거나 전산장비에 갖추어 두어야 한다.

관계부서 의견

이에 대하여 관련부서는 「산업안전보건법」 이행사항 처리가 미흡하였음을 인정하고 조속히 사업장 최초 위험성평가를 실시하고 물질안전보건자료대상물질에 대한 조사 및 MSDS 게시를 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 C처장은 ① △△에 「산업안전보건법」 및 고용노동부 고시 「사업장 위험성평가에 관한 지침」에 따라 사업장 최초 위험성평가를 조속히 실시하도록 요구하시고, (시정)

② 「산업안전보건법」 및 「산업안전보건법시행규칙」에 따라 현장내 보관·사용중인 물질안전보건자료대상물질 현황을 조사하여 해당 제품의 MSDS를 규정에 따라 비치하도록 요구하시기 바랍니다. (시정)

한국남동발전(주) 상임감사위원회

개선요구 및 통보

【6】

제 목 출자회사 자체 사규 현행화 필요

관 련 부 서 A실 * * 부, C처 * * 부

조 치 부 서 A실 * * 부, C처 * * 부

내 용

1. 업무개요

△△은 회사의 기구, 분장업무, 직위, 정원 운영 등 회사의 직제에 관한 기본적인 사항을 정하여 합리적인 경영체제를 수립하는 것을 목적으로 「직제규정」을 제정하여 운영하고 있고 □□는 법인의 효율적인 운영과 관리를 위하여 「직제규정」 및 「임직원 복리후생규정」 등의 사규를 제정하여 운영하고 있다.

2. △△ 직제규정 개정 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

△△은 업무에 필요한 직원을 채용하는 경우 「직제규정」의 정원표 내에서 운영해야 하고, 사업환경 변화로 인해 정원과 분장업무의 변경이 필요한 경우 해당 내용을 적시에 반영하여야 하며, 출자관리부서는 출자회사인△△ 내부 규정의 개정이 필요한 경우 개정을 요구하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

△△ 직원 현황을 점검한 결과 사업기술팀은 정원을 초과하여 근무하고 있다.

사업개발 초기에는 사업관리팀에 더 많은 인원이 필요했으나, 상업운전 이후 전기안전관리 및 설비 유지정비 등에 대한 비중이 늘어남에 따라 정원표의 정원 변경 없이 사업기술팀에 더 많은 인원이 근무하고 있었다.

그리고 △△은 건설이 끝나고 상업운전을 하고 있지만 건설 단계에 필요한 건설관리, 기계공사 감독, 시운전 업무가 분장업무에 그대로 남아 있다.

그 결과 「직제규정」을 법인 운영에 맞도록 적시에 개정하지 못하여 정원과 분장업무가 실제와 다르게 운영되는 결과를 초래하였다.

3. □□ 자체 사규 개정 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

□□는 「직제규정」의 정원에 따라 직원을 채용하고 회사를 운영하여야 하며, 출자관리부서는 내부규정의 개정이 필요한 경우 개정을 요구하여야 하고 근로기준법에 따라 직원의 휴가를 보장하는 내부규정을 보유하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

(1) 「직제규정」 개정 필요

□□ 임·직원의 정원과 현원을 비교한 결과 임원의 정원과 현원이 다르게 운영되고 있었다.

□□ 이사회는 임시 주주총회를 소집하여 **를 승인하였고, **를 통하여 기존 주주였던 ○○○의 출자금을 상환하였으며, 우리 회사의 □□에 대한 지분율은 변경되었다.

그 결과 적기에 관련 사규를 개정하지 않아 이사회가 「직제규정」의 정원과 다르게 운영되는 결과를 초래하였다.

(2) 출산휴가 관련 규정 신설 필요

□□의 임신 중인 여성근로자에 대한 출산전후 휴가 관련 규정을 점검한 결과 「취업규칙」 제27조(특별유급휴가) 및 「임직원 복리후생규정」 제7조(경조사 지원)에 출산휴가 관련 규정이 별도로 없었고, 특히 「임직원 복리후생규정」 제7조 5항에 따르면 본인 출산시, 경조금을 지급하며 별도의 휴가는 부여하지 않는다고 되어 있어 개정된 관련 법규가 반영되지 않고 있다.

그 결과 현재 기획관리팀에 근무하는 여성 직원이 출산전후 휴가를 신청하는 경우 별도의 규정이 없어 「근로기준법」을 위반할 소지가 있으므로 개정이 필요하다.

관계부서 의견

이에 대하여 출자회사 및 관계부서는 주요 내부 규정이 법인 운영에 맞도록 개정하고 현행화시킬 필요가 있다는 사실을 인정하고 앞으로는 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A실장은 ① □□가 「직제규정」의 임원 정원을 현행화하도록 요

구하시고, (개선)

② 임신 중인 여성근로자를 위한 출산전후 휴가와 관련된 규정을 마련하도록
요구하시기 바랍니다. (통보)

C처장은 △△이 「직제규정」의 정원표와 업무분장을 현행화하도록 요구하시기
바랍니다. (개선)